

1501106-88.2019.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2157254/2019 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 5510643 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 1971/2019 - 4º

Distrito Policial de Santo André, 2157254 - 04º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital nº:

1501106-88.2019.8.26.0540 Controle: 2019/001350

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2157254/2019 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 5510643 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 1971/2019 - 4º

Distrito Policial de Santo André, 2157254 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 1971/19/105 - 04º

D.P. SANTO ANDRÉ

Réu:

JONATHAN COSTA MACHADO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Audiência: Instrução, Debates e Julgamento

Defensor(a) público(a): Dr(a). Fernanda Costa Hueso

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). MAYRA MATHILDE AMAD FUMAGALLI NIETON

Aos 19 de outubro de 2022, nesta cidade e Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, realizado de forma virtual, com a concordância das partes, presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). TERESA CRISTINA CABRAL SANTANA, MM(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal, comigo Escrevente, ao final assinado, foi por ordem da MM(a).

Juiz(a), aberta, com as formalidades legais, a audiência supra, em que figuram como partes as acima mencionadas. Os depoimentos e declarações foram colhidos por videoconferência.

AUSENTE o réu. PRESENTES a defensor(a) e testemunha(s) Bruno e Luis Antonio.

A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Ausente o réu pelo que consta, devidamente citado, não compareceu a audiência, cabível a aplicação das determinações contidas no artigo 367 do Código do Processo Penal, sendo assim anotada a revelia com prosseguimento sem a sua presença.

Foi produzida prova consoante termos em apartado. Foi(ram) ouvida(s) as testemunhas Luis Antonio e Bruno.

A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo outras provas requeridas,

inclusive nas disposições constantes no artigo 402 do Código de Processo Penal, declaro encerrada a instrução processual.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa.

Pelo(a) defensor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa.

A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: JONATHAN COSTA MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 28 de maio de 2019, por volta das 16h15, na Rua Luís de Camões, 10, Vila Sacadura Cabral, neste município e comarca, trazido consigo, para evidente comercialização ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 66 invólucros plásticos de cores rosa e vermelha contendo 22,8 gramas de cocaína petrificada (crack), tratando-se de substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica. O acusado foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com a liberdade provisória durante o curso do processo. Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelo réu. A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, ausente o interrogatório porque revel o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público, seguido pela defesa, pugnou pela absolvição por ausentes provas suficientes à condenação. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão acusatória não comporta acolhida. O réu não foi ouvido em juízo. Muito embora intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada a revelia. A testemunha Luiz Antonio alegou que não se lembra do ocorrido. Afirmou que leu a ocorrência, mas não se lembra do que ocorreu. A testemunha Bruno alegou que não se lembra do ocorrido. Este o conjunto probatório. As provas produzidas em fase inquisitorial não restaram corroboradas em juízo; os policiais não se lembram do que ocorreu. Desta forma, os elementos postos não autorizam a condenação. Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de absolver o réu JONATHAN COSTA MACHADO, qualificado nos autos, do delito a ele atribuído na forma das disposições constantes no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

Tratando-se de processo digital, dispensada a assinatura das partes. Os presentes em audiência restaram cientes do teor do presente termo. PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desta deliberação saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, este termo segue assinado eletronicamente pela Juíza, deixando de se coletar a assinatura das partes nos termos dos artigos 1269, §1º da NSCGJ, e nos moldes do Comunicado CG nº 284/2020. Eu, Wagner Shimabukuro, Escrevente Técnico Judiciário, lavrei e subscrevi.